

0006756-43.2003.8.26.0156

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vicente Carlos Simoes

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

C O N C L U S ã O

Em 26 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Claudionor Antonio Contri Junior. Eu, Escr., digitei e subscrevi.

Vistos.

VICENTE CARLOS SIMÕES, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0006756-43.2003.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0006756-43.2003.8.26.0156

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vicente Carlos Simoes

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

C O N C L U S ã O

Em 26 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Claudionor Antonio Contri Junior. Eu, Escr., digitei e subscrevi.

Vistos.

VICENTE CARLOS SIMÕES, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 12, "caput", da Lei nº 6.368/76, porque, no dia 11 de junho de 2003, no período noturno, no bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, vendeu e forneceu, ainda que gratuitamente, a Rosemary Cristina da Silva, uma porção de Cannabis Sativa L., droga vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, acondicionado em um invólucro plástico, com peso aproximado de 2,54 (dois gramas e quinhentos e quarenta miligramas).

O réu foi citado por edital (fls. 62) e a Defesa ofertou a defesa preliminar (fls. 74/77).

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2004 e a tramitação e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 81).

Posteriormente, com a alteração da Lei de Drogas e localizado o réu, foi notificado (fls. 274) e apresentou nova defesa preliminar (fls. 261).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 270) e o réu pessoalmente citado (fls. 286).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (mídia de fls. 303 e gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 375/vº).

Através de memoriais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição, sustentando a insuficiência probatória (fls. 378/382 e 412/413).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, o acusado vendeu para Rosemary um invólucro de plástico transparente contendo 2,54g (dois gramas e quinhentos e quarenta miligramas) de maconha que esta pudesse levar a necessária porção de droga para seu marido Cláudio da Silva, que se encontra preso na Cadeia Pública de Queluz/SP.

A droga vendida pelo acusado a Rosemary foi apreendida pela polícia, quando esta última tentava introduzi-la na cadeia pública da comarca de Queluz, por exigência de seu marido, Cláudio da Silva. Presa em flagrante com a substância estupefaciente, Rosemary informou que a mesma foi adquirida de um traficante conhecido como "Cal", pessoa que foi identificada como o acusado Vicente Carlos Simões.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de constatação provisória (fls. 14), exame químico toxicológico (fls. 37) e prova oral colhida.

Todavia, a autoria não resultou cabalmente comprovada.

O acusado declarou que não conhece Rosemary. Disse que seu apelido é "Cal" e reside no Jardim América há cerca de quarenta anos. Aduziu que não conhece Cláudio e que já foi preso por consumir drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 375).

A policial civil Vanda Lúcia dos Santos Martins declarou que fez a revista em Rosemary e encontrou uma quantidade de droga escondida, não sabendo quem a serviu com o entorpecente. Esclareceu que era a responsável por revistar mulheres na cadeia de Queluz e os carcereiros estavam desconfiados que Rosemary levava drogas ao marido (mídia de fls. 303).

Essas são as provas e se mostram insuficientes para a edição do decreto condenatório.

O acusado negou qualquer envolvimento com o crime, esclarecendo que sequer conhecia Rosemary.

Veja-se que a testemunha Vanda Lúcia dos Santos Martins apenas apreendeu a porção de droga encontrada com Rosemary, mas não obteve informações que identificassem o traficante.

Não foram produzidos, em Juízo, outros elementos de provas capazes de elucidar o fato.

Em que pese os indícios existentes no momento da propositura da ação penal, ainda que tenham servido como fundamento para o oferecimento da denúncia, ao término da

instrução não se transmudaram em prova efetiva da autoria.

Salienta-se que não se está afirmando que o acusado não praticou o crime, mas sim que, pelas provas trazidas, não é possível afirmar seguramente que o tenha feito. A dúvida o beneficia, razão pela qual se impõe a absolvição como medida mais justa a ser adotada.

Ante o exposto, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para ABSOLVER VICENTE CARLOS SIMÕES, portador da cédula de identidade R.G. nº 24.086.504, filho de Vicente Correia Simões e de Maria Laura Correia Simões, da acusação que lhe foi feita nestes autos. Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Oportunamente, expeça-se a certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor. P. R. e Int.

Cruzeiro, 1º de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA